

Transformación de la Práctica Jurídica

Lo que la IA sí puede (y no puede) hacer

Ricardo Reyes-Jimenez

Universidad de La Sabana

6 de agosto de 2026

Introducción al Módulo 1.2

Este módulo profundiza en cómo la Inteligencia Artificial Generativa está cambiando la práctica jurídica diaria, estableciendo qué tareas pueden delegarse de manera segura y cuáles son los límites técnicos actuales.

Ética y Uso Responsable (Gemini)

El análisis de documentos legales con IA exige un estándar ético riguroso:

- **Privilegio Abogado-Cliente:** El abogado sigue siendo el garante del secreto profesional.
- **Sesgos y Equidad:** La IA puede heredar sesgos de sus datos de entrenamiento.
- **Responsabilidad de Uso (Gemini):** Se debe usar como asistente y no como tomador de decisiones. El output debe ser siempre revisado por un humano.

Creación de Prompts Estructurados

¿Por qué usar formatos estructurados en vez de texto plano?

El texto plano requiere lectura humana para interpretar dónde empieza y termina un dato. Los formatos estructurados permiten que otras herramientas informáticas extraigan la información automáticamente sin errores.

- **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato universal basado en “llave: valor”. Ideal para extraer metadatos puros (ej. “vencimiento”: “2024-12-31”).
- **.MD (Markdown):** Formato de texto con marcas ligeras (como ‘#’ para títulos o ‘*’ para listas). Ideal para generar borradores de documentos legales o memos que mantengan formato de lectura fácil.

Ejemplo: *“Extrae las fechas de vencimiento y preséntalas en un JSON estructurado por partes involucradas.”*

Ejemplo de Salida: JSON vs .MD

Salida en JSON

```
{
  'contrato': {
    'tipo': '[Ej: Arrendamiento]',
    'partes': [
      '[Nombre Parte 1]',
      '[Nombre Parte 2]'
    ],
    'vencimiento': 'YYYY-MM-DD',
    'penalidad': '[Resumen]'
  }
}
```

Salida en Markdown

```
### Datos del Contrato
\begin{itemize}
  \item \textbf{Tipo:} [Ej: Arrendamiento]
\end{itemize}

### Partes Involucradas
1. [Nombre Parte 1]
2. [Nombre Parte 2]

### Fechas y Condiciones
\begin{itemize}
  \item \textbf{Vencimiento:} YYYY-MM-DD
  \item \textbf{Penalidad:} [Resumen]
\end{itemize}
```

Privacidad: ¿A dónde va la información?

El uso de modelos gratuitos (como ChatGPT o Gemini básico) conlleva riesgos de privacidad:

- **Modelos Gratuitos:** Por defecto, los datos ingresados (prompts) **pueden ser utilizados** para entrenar futuras versiones del modelo Google (2024a).
- **Pérdida de Confidencialidad:** Introducir datos reales de un cliente en estas versiones viola los deberes éticos.
- **Solución:** Utilizar versiones **Enterprise/Corporativas**, modelos locales, o desactivar explícitamente el uso de datos para entrenamiento.

Recapitulemos



Figura 1: ¿Cómo te sientes?

<https://app.sli.do/event/225ytceXVMF9WqQb2yXQcp>

Lo que la IA SÍ puede (y NO puede) hacer

Tarea Jurídica	Nivel de Riesgo	Recomendación
Redacción de correos y memos simples	Bajo	Uso rutinario con supervisión básica
Búsqueda de jurisprudencia en bases abiertas	Alto	NO RECOMENDADO (Riesgo de alucinación)
Resumen de expedientes largos	Medio	Ideal para IA, validando contra el PDF original
Análisis predictivo de sentencias	Alto	Requiere herramientas especializadas (ej. Lexis+ AI)

Sondeo



Figura 2: Usos posibles

<https://app.sli.do/event/d4t1CEhzQVnvahXucVLCqT>

Casos de Uso Reales en la Práctica

- **Investigación y Análisis Legal:** Utilizar la IA para encontrar patrones en grandes volúmenes de documentos, no para buscar la “verdad” legal.
- **Revisión de Contratos:** Identificar cláusulas faltantes o riesgosas (Ej. cláusulas de indemnidad asimétricas).
- **Orientación a Clientes:** Redactar respuestas iniciales en lenguaje claro y accesible.
- **Gestión Documental:** Extracción de metadatos (fechas, partes, montos) de expedientes masivos.

El Peligro de la Confianza Ciega (Mata v. Avianca)

El puente entre el potencial y el riesgo:

En 2023, abogados en EE. UU. usaron ChatGPT para investigar jurisprudencia y presentaron un escrito con casos que la IA **inventó (alucinó)** U.S. District Court, S.D.N.Y. (2023).

- Fueron sancionados por el juez.
- Demostró que delegar la investigación sin verificación es negligencia profesional grave.

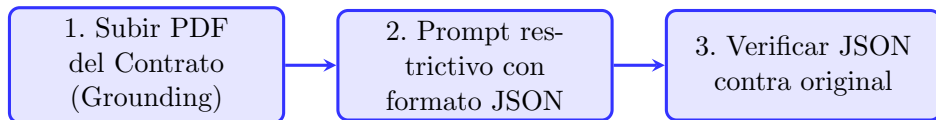
Límites Críticos de la IA Generativa

- **Falta de Actualización:** Los modelos fundacionales tienen una fecha de corte de conocimiento. No conocen la ley aprobada ayer.
- **Falta de Hechos Específicos:** La IA no conoce el contexto único de su cliente a menos que usted se lo proporcione.
- **Alucinaciones:** La tendencia de la IA a inventar respuestas plausibles pero falsas cuando no tiene información suficiente.

Protocolo de Verificación Legal

- **Grounding (Anclaje):** Proporcionar a la IA los documentos fuente sobre los cuales debe basar su respuesta.
- **Prompts Restrictivos:** Instruir explícitamente a la IA: “Responde ÚNICAMENTE basado en los documentos adjuntos”.
- **Verificación Humana:** El abogado siempre debe revisar el documento final. La responsabilidad legal recae en el humano.

Flujo de Verificación (Ejemplo Práctico)



Tu Opinión



Figura 3: Ética y Responsabilidad

<https://app.sli.do/event/9jutLvGy9zr5HcmKtmq1nd>

Ejercicio Práctico: Grounding con NotebookLM

Herramienta: Gemini Notebook Google (2024b)

Objetivo: Interactuar con un expediente masivo sin riesgo de alucinaciones.

- Subir la sentencia o expediente en PDF.
- Generar una guía de estudio automática.
- Hacer preguntas específicas al documento.
- Verificar las citas (Gemini Notebook muestra de qué página extrajo la información).

Referencias I

Google (2024a). Gemini apps privacy hub.

<https://support.google.com/gemini/answer/13594961>.

Google (2024b). Notebooklm: Your personalized ai research assistant.

<https://notebooklm.google.com/>.

U.S. District Court, S.D.N.Y. (2023). Roberto mata v. avianca, inc. (no. 22-cv-1461). <https://casetext.com/case/mata-v-avianca-inc-2>.

¡Sigamos en Contacto!

La Inteligencia Artificial avanza todos los días. ¡No duden en escribirme para compartir ideas, resolver dudas o seguir conversando sobre cómo la IA puede transformar su práctica jurídica!

- **WhatsApp:** (57) 3012726157
- **Email:** rareyesj@gmail.com

¡Muchas gracias por su participación!